

1503026-39.2020.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2300419/2020 - 06º D.P. CAMPINAS, 15004134 - 06º D.P. CAMPINAS,

1057/20/306 - 06º D.P. CAMPINAS, 2300419 - 1ª DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503026-39.2020.8.26.0548 controle:2020/001175

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2300419/2020 - 06º D.P. CAMPINAS, 15004134 - 06º D.P. CAMPINAS,

1057/20/306 - 06º D.P. CAMPINAS, 2300419 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 1057/20/306 -

1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 873/2020 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE COCCHI OLIVEIRA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

ALEXANDRE COCCHI OLIVEIRA, RG nº 24.228.625/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/03). Aos 03.12.20 foi concedida a liberdade provisória ao acusado (fls. 50). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 63 e 76/78). A denúncia foi recebida aos 22.02.21, sendo o acusado citado aos 17.03.22 (fls. 84 e 156). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa formulou pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito de porte para uso próprio ou aplicação do tráfico privilegiado. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A ação é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol e cocaína (fls. 07/16, 18/20 e 98/100). A autoria também consolidou-se. Com efeito, após permanecer em sugestivo silêncio na Delegacia, em juízo o acusado limitou-se a negar o tráfico, sem apresentar as indispensáveis explicações, apenas insinuando que o flagrante teria sido forjado. Alegou que estava trabalhando na manutenção de um campo quando os policiais o abordaram e o agrediram, levando-o algemado para a delegacia. Não portava nenhuma droga e tinha apenas um real consigo. Sobre as alegadas agressões, observo que o acusado foi submetido a exame de corpo de delito cujo laudo apresentou resultado negativo, documento cuja fé pública deve prevalecer (fls. 72/73). Os policiais hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico, após campana durante a qual viram o acusado vendendo a um usuário droga que buscou em um matagal. Efetuada a abordagem, com ele havia dois pinos de cocaína e vinte reais em dinheiro. Perto dele, num tambor e no matagal aonde ele havia se dirigido, foram encontradas mais quarenta porções de maconha e outras sete de cocaína idênticas àquelas que o acusado trazia consigo. E não há porque negar crédito às palavras dos investigadores, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "No que tange ao valor probatório do testemunho de policiais, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreitamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501997-51.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - m.v. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo entorpecente que foi apreendido. A versão por ele apresentada em Juízo permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos investigadores, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade não infirmada por prova idônea em sentido contrário. No caso, não há indício algum de que o flagrante teria sido forjado. Por sinal, custa crer que os investigadores tivessem o trabalho de forjar tamanha quantidade e diversidade de drogas, além de dinheiro, apenas para incriminar indevidamente o acusado, a quem sequer conheciam. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o acusado estava em local de tráfico e foi surpreendido em plena atividade, comercializando droga com terceira pessoa. Com ele havia dois pinos de cocaína e perto dele foram encontradas outras quarenta porções de maconha e mais sete de cocaína, iguais àquelas que ele trazia consigo, todas prontas para serem entregues ao consumo de terceiros. A existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, até porque o acusado não comprovou exercer qualquer ocupação lícita, tudo a reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. Também descabe falar em eventual desclassificação para o delito de porte para uso próprio, até porque o réu negou a posse de qualquer substância entorpecente. Passo, pois, à individualização

da pena do acusado (CP, arts. 59 e 68): A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: o acusado é reincidente (fls. 42 – proc. 0000539-44). Acréscimo de 1/6, resultando na pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Nesse sentido: “Sem desconhecer a discussão acerca do tema, este Relator entende que a condenação pelo artigo 28 da Lei 11.343/06 é apta a gerar a reincidência e, por óbvio, também os maus antecedentes” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1500070-41.2020.8.26.0551 – 13ª Câmara – Limeira – v.u. – j. 08.03.22 – Rel. Des. Xisto Rangel). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Realmente: “Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 30.03.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu tem direito a tanto uma vez que respondeu solto ao processo. E) Regime de cumprimento de pena: fechado, único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, inclusive por se tratar de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). De fato: “O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias”(TJ/SP –Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 –8ª Câmara –Campinas –v.u. –j. 16.04.21 –Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.175/20 e CONDENO O RÉU ALEXANDRE COCCHI OLIVEIRA, RG nº 24.228.625/SP, a cumprir 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão. Custas pelo acusado no valor de 100 UFESPs. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada (fls. 71). P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 17 de março de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA